Cas pratique : les confusions d'une enquête pénale et les règles déontologiques à l'épreuve des pièces

Une plainte vise des mentions d'un jugement tenues pour fausses. La brigade chargée de l'enquête rend un mémoire à la Cour constitutionnelle ; le plaignant y répond par une réplique qui relève des confusions et des éléments hors du débat. Ce cas pratique, fondé sur des pièces publiées, propose onze questions en deux parties : **les confusions** (un acte privé et un acte authentique, le civil et le pénal, un legs et un achat, l'exercice d'un droit et un « comportement », un témoin et une personne soupçonnée, un fait et une qualification), puis **les règles déontologiques** que les faits documentés mettent à l'épreuve (l'avocat, le notaire, l'enquêteur, l'ordre professionnel, le plaignant qui publie). Les personnes sont désignées par leur rôle ; la table de correspondance se trouve en fin de page.

Les notions à maîtriser avant de commencer

Notion	Ce qu'il faut savoir
Acte authentique et acte privé	Un jugement est un acte authentique, dressé par un officier public. Un testament olographe est un acte privé et unilatéral. La plainte pour faux en écriture publique vise le premier, non le second.
Civil et pénal	L'action civile (nullité d'un testament, partage d'une succession) et l'action pénale (faux en écriture publique) n'ont ni le même objet, ni les mêmes règles de preuve, ni le même juge.
Effet d'un testament	Un testament produit son effet au décès de son auteur. Un acte postérieur au décès (disposition de l'immeuble par le légataire, exécution volontaire des clauses) ne peut pas être constaté par le testament lui-même.
Faux en écriture publique	Constatation, dans un acte public, comme vrais de faits qui sont faux (texte rappelé dans le cas pratique précédent, avec les articles 303, 305 et 22 du Code pénal tels que cités dans la plainte).
Témoin et personne soupçonnée	Le témoin dépose sur des faits, sans être mis en cause ; une personne soupçonnée bénéficie de garanties propres. Le statut doit se lire sur l'acte (intitulé, en-tête).
Enquêteur et juge	L'officier de police judiciaire constate des faits et les consigne. L'appréciation de l'intention et la qualification juridique relèvent de la juridiction.

1. Les faits

Date	Fait	Pièce
19 juil. 2009	Date du testament olographe selon le jugement (16 juillet 2009 selon le procès-verbal de compulsion).	Jugement
3 déc. 2010	Décès de l'auteur du testament.	Jugement
31 oct. 2014	Jugement n° 114/14/3e CH-EP : « en premier ressort », exécution provisoire, délai d'appel d'un mois ; il constate qu'il a été légué à l'héritier une parcelle	Jugement ; attestation d'appel

Date	Fait	Pièce
	bâtie (lot 488) dont il a même déjà disposé. Appel n° 015/2014/3e EP/GTC formé le même jour par le conseil de cet héritier.	
17 nov. 2014	Le greffier en chef atteste que le jugement est « frappé d'appel ».	Attestation d'appel
9 mars 2015	Signification du jugement en France.	Signification
19 déc. 2017	Procès-verbal de compulsion : pour la parcelle B du lot 488, la mairie indique une superficie « néant » et l'Institut géographique national ne dispose d'aucun document.	Procès-verbal
17 août 2023	Plainte pour faux en écriture publique devant le Procureur spécial près la CRIET (la sommation du 3 avril 2024 la date du 21 août 2023).	Demande de réouverture, p. 1
3 avr. 2024	Sommation interpellative : le commissaire de la Brigade criminelle répond que les personnes visées « seront convoquées diligemment dans les tous prochains jours ».	Sommation
6 mars 2025	La Cour constitutionnelle notifie la date d'audience d'un recours dirigé contre la Brigade criminelle.	Mémoire, p. 3
12 mars 2025	Réquisition au registre foncier ; convocations n° 141 et 142.	Mémoire et annexes
19 mars 2025	Audition d'un notaire, intitulée « audition de témoin », dont l'en-tête le range parmi les « personnes soupçonnées ».	Procès-verbal
29 avr. 2025	Mémoire n° 268/2025 de la Brigade criminelle à la Cour constitutionnelle, signé du commissaire principal Sabi Fulbert Konto.	Mémoire
2 juin 2025	Réplique du plaignant : rétablissement de la chronologie, recadrage du débat.	Réplique
3 juil. 2025	Classement sans suite du parquet spécial.	Avis

2. Première partie : les confusions

Question 1 · L'objet de la plainte
Le mémoire écrit que, « dans ladite plainte », le plaignant « conteste le testament ». La plainte porte sur des mentions d'un jugement. Quelle différence entre contester un testament et dénoncer des mentions fausses dans un jugement ? Qui, de l'enquêteur ou du notaire, peut s'immiscer dans le choix d'exercer ou non une action en nullité ?
Piste. Distinguer l'acte unilatéral et privé (le testament) de l'acte authentique (le jugement). Relever l'article du Code des personnes et de la famille que cite la réplique (art. 915 : tout intéressé est recevable à poursuivre l'annulation d'un testament ; à vérifier sur le texte). Se demander ce que devient l'enquête si son objet est déplacé du jugement vers le testament.

Question 2 · Civil et pénal : « non assorti de recours »
Le mémoire écrit que le jugement, « ayant autorité de la chose jugée, est non assorti de recours ». Cette affirmation est-elle exacte au regard du dispositif du jugement et de l'attestation d'appel ? Et, si elle l'était, aurait-elle une incidence sur une enquête pour faux en écriture publique ?
Piste. Lire le dispositif (« en premier ressort », exécution provisoire, délai d'appel d'un mois) et l'attestation du 17 novembre 2014 (appel n° 015/2014 formé le jour du jugement). Rechercher la règle qui régit les rapports entre une décision civile devenue définitive et une poursuite pénale pour faux dans cette même décision. Quel est l'effet de l'exécution provisoire sur la force de chose jugée ?

Question 3 · Un legs, un achat, un acte postérieur au décès
Le jugement constate que l'héritier « a même déjà disposé » de l'immeuble et exécuté les dispositions testamentaires de manière volontaire. Le mémoire écrit qu'« à la lecture du testament », le père a déclaré avoir acheté la parcelle. Que peut constater un testament ? Un achat est-il un legs ? D'où le juge tire-t-il l'exécution volontaire ?
Piste. Dater le testament (2009) et le décès (2010). Identifier la nature des actes invoqués (disposition de l'immeuble, exécution volontaire) et leur date possible. Chercher dans le dossier la pièce qui porte la disposition. Distinguer « le juge constate un fait » et « le juge dit l'avoir lu dans un acte ».

Question 4 · L'exercice d'un droit et un « comportement »
Le mémoire qualifie de « comportement de l'huissier » une sommation interpellative, justifiant que le chef de la brigade dessaisisse l'enquêteur et mette le dossier en instance. Une sommation est un acte d'huissier régulier. Quelle différence entre l'exercice d'un droit de se constituer une preuve et un « comportement » qui justifierait un retrait de dossier ? Quelle conséquence sur le délai ?
Piste. Situer l'acte (3 avril 2024), la réponse consignée (« convoqués diligemment dans les tous prochains jours ») et le premier acte produit (12 mars 2025). Relever les durées : 11 mois, puis 6 jours après la notification de la Cour. Apprécier, selon les trois critères classiques du délai raisonnable, la part qui revient aux autorités.

Question 5 · Témoin, personne soupçonnée, personne visée
Le notaire est entendu sur un procès-verbal intitulé « audition de témoin » dont l'en-tête le range parmi les « personnes soupçonnées ». Le mémoire écrit que la plainte le vise, alors que la sommation qui désigne les personnes à convoquer ne le nomme pas. Quel est son statut ? Quelles garanties en découlent ? Un notaire, mandataire de certains héritiers dans l'acte qu'il a dressé, peut-il déposer en témoin impartial ?
Piste. Lire l'intitulé, l'en-tête et le corps du procès-verbal. Comparer avec la liste de la sommation et avec les deux convocations produites. Rechercher les règles d'impartialité applicables à un témoin et les garanties d'une personne soupçonnée. Relever le serment de « probité » du notaire (art. 33 du statut du notariat) et l'obligation d'annexer les procurations (art. 61) : un mandat invoqué est-il produit ?

Question 6 · L'enquêteur, le fait et la qualification
Le mémoire prête au plaignant « un objectif principal de faire échec à l'exécution des dispositions du testament », sans citer d'acte d'enquête à l'appui ; il suppose le plaignant « détenir » les titres de la parcelle que la brigade a elle-même réquisitionnés au registre foncier. Que peut faire un officier de police judiciaire ? Qui apprécie l'intention ? Qui doit prouver l'existence de la parcelle et du legs, et que dit la présomption d'innocence ?
Piste. Séparer la constatation (ce que la pièce établit), l'intention (appréciation de la juridiction) et la qualification (article 303). Examiner les deux argumentations : celle de la réplique (les mis en cause doivent démontrer l'existence de la parcelle, du legs et de l'acte de disposition) et celle de la présomption d'innocence, qui s'applique à toute personne soupçonnée. Qui a la charge de la preuve dans une enquête pour faux ? Les neuf pièces jointes au mémoire établissent-elles l'existence de la parcelle ?

3. Seconde partie : les règles déontologiques à l'épreuve des pièces

Cette partie met chaque règle professionnelle en regard des faits documentés. Elle ne conclut à aucun manquement : la qualification d'un manquement déontologique relève de l'instance compétente, après débat contradictoire.

Question 7 · L'avocat : l'ancien mandataire devenu avocat adverse
Une lettre du notaire Gangnito du 19 septembre 2007 est adressée à Me Fade, « mandataire » de Gilles Féliho pour une adjudication de constructions sur la parcelle B du lot 923. En 2014, le jugement dit les cohéritiers « assistés de Maître Victorien Olatoundji FADE » dans l'instance qui oppose ceux-ci à Gilles Féliho ; la signification du jugement en France mentionne la même assistance. Quelles règles

déontologiques régissent la situation d'un avocat qui a été le mandataire d'une personne puis assiste ses adversaires ?
Piste. Rechercher, dans le règlement intérieur du Barreau et dans le Règlement n° 05/CM/UEMOA, les règles sur le conflit d'intérêts, l'ancien client, le secret professionnel, la loyauté et la délicatesse. Se demander si le mandat de 2007 (parcelle du lot 923) et l'instance de 2014 (succession, parcelle du lot 488) relèvent d'une même affaire ou d'affaires connexes, et ce que la règle impose dans chaque hypothèse. Quelles pièces établissent la date de fin du mandat ? Rappeler l'article 56 du règlement intérieur invoqué par la plainte et le courriel de Lise Féliho, non daté, qui évoque Me Fade comme l'avocat qui a suivi le dossier de la maison « à son début ».

Question 8 · L'avocat : faire signifier un jugement contesté
L'avocat qui assiste une partie dans la signification d'un jugement dont des mentions sont ensuite dénoncées comme fausses a-t-il une obligation de vérification ? À quel moment la connaissance de la fausseté est-elle exigée pour l'infraction d'usage de faux, et quel est le rôle de la déontologie, distincte du droit pénal ?
Piste. Distinguer l'élément intentionnel (connaissance de la fausseté au moment de l'usage), propre à l'infraction, et le devoir de prudence et de probité de l'avocat, propre à la déontologie. Se demander quelles pièces le plaignant produit à l'appui de l'élément intentionnel (courrier de 2007, courriel non daté) et ce qu'elles établissent ou non.

Question 9 · L'ordre : la prérogative de consultation et le devoir de réponse
Le cabinet du Bâtonnier invoque, dans une lettre au Procureur Général, la « prérogative de consultation » avant toute audition d'avocat et écrit que « la cause est déjà en instruction », sans date ni référence d'acte. Une prérogative de consultation suspend-elle une enquête pénale ? Quelles obligations subsistent envers le plaignant dont la plainte déontologique n'a reçu aucune réponse connue ?
Piste. Reprendre les questions 1, 2 et 4 du cas pratique précédent. Distinguer les rapports entre autorités et les obligations envers le plaignant. Relever que la lettre du 17 mars 2025 est enregistrée au Parquet Général le jour de l'audition.

Question 10 · L'enquêteur : impartialité, loyauté, délai
Quelles règles encadrent l'officier de police judiciaire et le chef de la brigade : impartialité, enquête sur les faits seulement, respect des droits de la défense et des garanties du plaignant, délai raisonnable (article 7-1 d de la Charte africaine) ? Que montrent la relance du 25 mars 2025, les deux convocations produites sur six personnes désignées, l'audition du notaire, le mémoire du 29 avril 2025 ?
Piste. Rechercher le code de procédure pénale (enquête préliminaire, droits des parties) et le code de déontologie de la police nationale ; les articles doivent être vérifiés sur le texte. Dresser le tableau des actes produits et des actes absents (convocations des quatre autres personnes, pièce de la mairie, procès-verbal de compulsion de 2017). Se demander si une impartialité apparente se juge sur l'ensemble des actes.

Question 11 · Le plaignant qui publie : la symétrie des règles
Les règles de loyauté ne pèsent pas que sur les autres. Que doit respecter le plaignant qui publie les pièces d'un dossier : présomption d'innocence, protection des données personnelles, exactitude des citations, droit de réponse, correction des erreurs ? Quelles corrections ont été apportées à ce dossier au fil de sa publication ?
Piste. Reprendre la question 7 du cas pratique précédent. Relever, dans ce dossier, les corrections datées (par exemple la date de la plainte, dont la page ministre et la page Brigade criminelle signalent l'écart entre le 17 et le 21 août 2023) et la procédure de droit de réponse.

4. Pièges pédagogiques (sous forme de questions)

- **Un jugement « frappé d'appel » est-il un jugement « non assorti de recours » ?** Qu'établit l'attestation d'appel, et que ne dit-elle pas de la suite de l'appel ?

- **Une date de plainte, deux dates dans les pièces : laquelle retenir ?** Quelle est la date de la plainte, quelle est celle de sa réception ou de son enregistrement, et que faut-il écrire en l'absence d'explication ?
- **Un courriel non daté prouve-t-il quelque chose ?** Quelle valeur lui donner, et comment le dater sans le travestir ?
- **L'absence de la preuve d'une parcelle prouve-t-elle son inexistence ?** Quelle différence entre « non produite à ce stade » et « inexistante » ?
- **Une règle déontologique violée est-elle une infraction ?** Que se passe-t-il si les deux voies sont ouvertes en même temps ?

5. Grille de correction (20 points)

Compétence	Points	Critère
Distinction des notions	6	Acte privé et acte authentique ; civil et pénal ; legs et achat ; témoin et personne soupçonnée ; fait, intention et qualification.
Application aux pièces	6	Rapprochement précis de chaque énoncé du mémoire et de la pièce qui le fonde, ou qui manque ; exactitude des citations et des durées.
Connaissance des règles déontologiques	4	Identification des règles applicables à l'avocat, au notaire, à l'enquêteur, à l'ordre ; distinction entre déontologie, procédure et droit pénal.
Esprit critique et prudence	4	Hypothèses alternatives, pièces manquantes, absence de qualificatif employé comme une vérité, respect de la présomption d'innocence.

6. Pour aller plus loin

- L'enquête contre elle-même : la Brigade criminelle de Cotonou : le film, les contrastes pièce par pièce, les durées
- La réponse de la Brigade criminelle du 29 avril 2025
- Décision rendue, décision non reçue
- Faits précis demandés, faits précis fournis : le ministre de la Justice
- Cas pratique : le traitement d'une plainte déontologique par un ordre d'avocats
- Quatre lettres de demande de communication

Textes de référence

- **Code pénal béninois** : articles 22 et 303 à 305, tels qu'invoqués par la plainte.
- **Code de procédure pénale béninois** : dispositions sur l'enquête préliminaire, la qualité de témoin et de personne soupçonnée, le classement sans suite et sa réouverture (article 53, tel que cité dans la demande de réouverture ; à vérifier sur le texte).
- **Code des personnes et de la famille** : article 915, tel que cité dans la réplique (annulation d'un testament ; à vérifier sur le texte).
- **Statut du notariat, loi n° 2002-015 du 30 décembre 2002** : article 33 (serment : « exactitude et probité ») et article 61 (procurations annexées à l'acte).
- **Règlement intérieur du Barreau de la République du Bénin** : article 56 (devoirs invoqués par la plainte) ; règles sur le conflit d'intérêts à rechercher dans le règlement intérieur.
- **Règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014** relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA : règles de loyauté, de délicatesse et de conflit d'intérêts à rechercher dans le texte.
- **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples** : article 7-1 d (délai raisonnable).
- **Code de déontologie de la police nationale** : à rechercher sur le texte en vigueur.

Les numéros d'articles et les délais doivent être vérifiés sur le texte en vigueur au jour des faits.

▼ Table de correspondance des rôles (à consulter après l'exercice)

Rôle dans le cas pratique	Personne désignée dans le dossier
Le plaignant	Gilles Sixte Féliho
L'avocat mis en cause	Me Victorien Olatundji Fade
Le notaire entendu	Me Félix Awé Balley
Le notaire de 2007	Me Denise Ehouzou Gangnito
Le chef de la brigade	Commissaire principal Sabi Fulbert Konto
L'officier de police judiciaire	Sous-brigadier major Chaffa Maurice Boni
Le Bâtonnier	Me Angelo Hounkpatin, bâtonnier du 5 janvier 2023 au 26 janvier 2026

Source : https://wadagni2026-verite.com/batonnier-hounkpatin/cas-pratique-enquete-confusions-deontologie/ · Éthique Juridique 2.0 Internationale · version du 14 octobre 2026.
© 2026 Gilles FÉLIHO — Éthique Juridique 2.0 Internationale · Mentions légales · Droit de réponse · Accueil